

0005474-79.2012.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SOLOMON EJIKE CHIKELUBA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado em favor de SOLOMON EJIKE CHIKELUBA, o qual veio instruído com procuração de fls. 216.
Foi determinada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2868-7171 - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

0005474-79.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005474-79.2012.8.26.0050 controle 2012/000302

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SOLOMON EJIKE CHIKELUBA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado em favor de SOLOMON EJIKE CHIKELUBA, o qual veio instruído com procuração de fls. 216.

Foi determinada a juntada aos autos de documentos que indicassem o cumprimento das condições previstas no artigo 94, do Código Penal e no artigo 744, do Código de Processo Penal (fls. 217), diligência, contudo, não cumprida pela Defesa.

Às fls. 220vº, o Ministério Público opinou contrariamente ao pleito.

É o breve relatório.

Decido.

Inviável o acolhimento do pedido.

Com efeito, a partir da análise dos autos, depreendem-se que não foram plenamente satisfeitas as condições exigidas no artigo 94, do Código Penal, e no artigo 744, do Código de Processo Penal, para a concessão da reabilitação criminal, não tendo a Defesa instruído seu pedido com nenhum documento, ônus este que lhe competia.

Conforme bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, "Aguardo o indeferimento do pedido diante da ausência de informações fundamentais para a apreciação do pedido" (fls. 220vº) (grifo nosso).

Posto isso, indefiro, por ora, o pedido de reabilitação formulado em favor do sentenciado por ausência dos requisitos legais.

Dê-se ciência às partes.

Oportunamente, caso o pedido seja novamente apresentado para apreciação judicial, cumpra a Defesa o quanto determinado no despacho de fls. 217, primeiro parágrafo.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, caso nada mais seja requerido, tornem os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de maio de 2022.